HOSPITAL
SÃO MATHEUS

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA

Por este instrumento como **CONTRATANTE**, **AMA ASSISTÊNCIA MÉDICA ALTERNATIVA LTDA - EPP**, sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 00.937.991/0002-14 com sede nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro na Rua Silva Cardoso, nº 711 – Bangu, CEP 21810031, neste ato representado pelo Sócio Gerente **Lauro Menezes Lima**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da identidade sob nº 33036904 DIC/RJ e inscrito no CPF sob nº 614.049.857-00, e de outro lado, **VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZAVEL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 67.009.477/0001-09, Inscrição Municipal nº 1.644.052-3, com sede na Rua Fala Amendoeira, nº 348, apto 701, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, neste ato representada por seu sócio administrador **Pedro Malafaia Rezende de Figueiredo** doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA** resolvem de comum acordo celebrar o contrato de prestação de serviços de tecnologia especializada em desenvolvimento, licenciamento e sustentação de software;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato de Prestação de Serviços tem por objeto a entrega e a gestão contínua do site institucional da CONTRATANTE e da central de comando a ele integrada, bem como a implantação de atendimento automatizado de pacientes via WhatsApp.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, de forma continuada e remota, os serviços detalhados no **Anexo I**:

(a) sustentação (manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa), suporte e monitoramento do Aplicativo da contratante (hoje voltado à gestão de reuniões), já em operação, e seu desenvolvimento contínuo;

(b) desenvolvimento e entrega do MVP do Site institucional e da Central de Comando a ele integrada e, após o aceite, sua gestão e evolução contínua;

(c) desenvolvimento e entrega da Ana, solução de atendimento e agendamento de pacientes via WhatsApp, integrada ao sistema da CONTRATANTE, e sua sustentação após o aceite;

(d) consultoria, estudo de viabilidade e desenvolvimento da camada de software em projetos

liderados pela CONTRATANTE que envolvam infraestrutura e hardware, atuando a CONTRATADA na parte de software, incluída a avaliação do custo de sustentação da solução resultante, na forma do Anexo I.

Parágrafo segundo: Demanda que exceda o escopo do Anexo I constitui escopo adicional, sujeita a orçamento prévio e aprovação por escrito. A CONTRATADA pode empregar subcontratados e serviços de terceiros, permanecendo responsável pela prestação perante a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA prestará os serviços do presente contrato de forma remota e continuada, com reuniões e alinhamentos presenciais quando acordados entre as Partes. Os atendimentos remotos serão ilimitados, conforme a demanda, e o atendimento emergencial, conforme a disponibilidade técnica.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL

Fica estabelecido que os valores mensais devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA pela execução de serviços objeto do contrato corresponde à **soma dos Entregáveis aceitos e em operação**. A coluna indica a **mensalidade total** a cada entrega aceita:

Entregável	**Condição para incidir**	**Mensalidade total**
Aplicativo do hospital (reuniões e desenvolvimento de software contínuo)	em operação (vigente)	R$ 5.000,00
+ Site institucional e Central de Comando	a partir do aceite do MVP	R$ 6.000,00
+ Ana (atendimento via WhatsApp)	a partir da entrega funcional	R$ 8.000,00
+ Ana (meta de desempenho / KPI)	**[marco a ser definido entre as Partes]**	R$ 9.000,00

Parágrafo primeiro: Acordam as partes que os valores descritos são **modulares**: cada Entregável aceito acrescenta o seu valor à mensalidade, na ordem em que for aceito. O desenvolvimento e os estudos de viabilidade das entregas futuras já estão incluídos na mensalidade vigente, até que cada uma seja aceita e passe a incidir.

Parágrafo segundo: Cada Entregável aceito é formalizado por **Termo de Entregável**, que passa a integrar este Contrato e faz o respectivo valor incidir a partir do mês seguinte ao aceite, independentemente de aditivo. O marco de desempenho (KPI) que destrava a meta da Ana é definido por escrito no respectivo Termo de Entregável.

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA emite NFS-e mensal e o pagamento é feito mensalmente, em data acordada entre as Partes. O regime tributário atual é o Simples Nacional, com retenção de ISS apenas se legalmente obrigatória. Os valores são brutos.

Parágrafo quarto: As partes acordam que o índice de reajuste do presente contrato é o IPCA, reajustado anualmente contado na assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA obriga-se a:

(a) prestar os serviços com qualidade técnica e diligência;

(b) corrigir, sem custo, os defeitos a ela imputáveis nas entregas, no âmbito da manutenção corretiva contínua;

(c) manter sigilo e tratar dados pessoais como Operadora, conforme a Cláusula 8;

(d) emitir a NFS-e e manter sua regularidade fiscal.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA não responde por falhas, indisponibilidades ou mudanças de preço, política ou API de serviços de terceiros (por exemplo, provedores de nuvem e plataformas externas), nem por dados ou decisões da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Parágrafo único: A CONTRATANTE obriga-se a: (a) efetuar os pagamentos devidos; (b) fornecer, em tempo hábil, informações, acessos, credenciais e homologações; (c) indicar interlocutor com poder de decisão e de aceite dos Entregáveis; (d) custear os serviços de terceiros e a infraestrutura da operação, com contas em seu nome, conforme o **Anexo II**; e (e) cumprir, na qualidade de Controladora, as obrigações de proteção de dados e segurança da Cláusula Nona.

HOSPITAL
SÃO MATHEUS

CLÁUSULA SEXTA — DA GARANTIA DE DISPONIBILIDADE E PRAZOS DE ATENDIMENTO TÉCNICO

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA garante que os sistemas contratados permanecerão funcionando e disponíveis para o CONTRATANTE de forma contínua, ressalvadas as manutenções programadas e previamente avisadas.

Parágrafo segundo: As falhas de funcionamento serão divididas por gravidade, e a CONTRATADA deverá cumprir os seguintes prazos máximos para dar a primeira resposta e para solucionar o problema, contados a partir da sinalização à CONTRATANTE:

- **Falha Grave (Bloqueante):** Problemas que paralisem totalmente o agendamento de pacientes ou o uso do aplicativo. **Resposta:** em até 4 horas úteis. **Solução:** até 48h corridas.
- **Falha Média (Parcial):** Erros que limitem funções importantes, mas permitam o uso geral do sistema por outros caminhos. **Resposta:** até 1 dia útil. **Solução:** até 5 dias úteis.
- **Falha Leve:** Dúvidas de uso ou pequenas falhas visuais que não atrapalham a operação. **Resposta:** em até 2 dias úteis. **Solução:** até 15 dias úteis.
- Consideram-se dias úteis, segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Parágrafo terceiro: O descumprimento dos prazos de atendimento ou a indisponibilidade prolongada dos sistemas sem justificativa aceitável gerará direito ao abatimento proporcional no valor da mensalidade do mês correspondente, referente à multa de 5%, limitada a 10% do valor da mensalidade do mesmo mês.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Parágrafo primeiro: Durante a vigência, os programas, códigos, configurações e materiais desenvolvidos no âmbito deste Contrato permanecem de **titularidade da CONTRATADA**, que concede à CONTRATANTE **licença de uso não exclusiva e intransferível**, remunerada pela mensalidade e mantida a adimplência. Componentes, bibliotecas e ferramentas pré-existentes ou de uso geral da CONTRATADA seguem de sua titularidade, e as credenciais e contas de serviços de terceiros são mantidas, sempre que possível, em nome da CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: Encerrado o Contrato e mediante quitação, a CONTRATANTE pode continuar utilizando a solução desenvolvida sob medida para ela, ao que a CONTRATADA lhe concede, nessa hipótese, **licença perpétua e irrevogável** de uso dessa parcela do software. Para

viabilizá-la, a CONTRATADA entrega, em prazo razoável, o **código-fonte** correspondente, os **dados** e a **documentação** necessária e presta apoio de **transferência de conhecimento** (*know-how*) para a operação e a manutenção da solução, inclusive por eventual novo fornecedor. Seguem de fora dessa entrega os componentes, bibliotecas e ferramentas pré-existentes ou de uso geral da CONTRATADA e os serviços de terceiros, regidos por seus próprios termos.

Parágrafo terceiro: Os dados inseridos ou gerados na operação, bem como os conteúdos e cadastros mantidos nas aplicações, entre eles os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e demais documentos correlatos, são de titularidade da CONTRATANTE e acompanham sua base de dados em qualquer hipótese de término.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

Parágrafo único: Cada Parte mantém em sigilo as informações confidenciais a que tiver acesso, usando-as apenas para a execução do Contrato. Não são confidenciais as informações de domínio público ou já conhecidas sem dever de sigilo.

CLÁUSULA NONA – DA PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA

Parágrafo primeiro: No tratamento de dados pessoais decorrente deste Contrato, a CONTRATANTE é a **Controladora** e a CONTRATADA a **Operadora**, que trata os dados conforme as instruções e finalidades definidas pela CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: Cabe à CONTRATANTE, como responsável pelo cumprimento da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), do sigilo e das demais normas de proteção de dados e do setor de saúde: definir as finalidades e as bases legais do tratamento; obter e comprovar o consentimento ou outra base legal dos titulares, inclusive para o uso do WhatsApp e para o tratamento de dados sensíveis de saúde; atender às requisições dos titulares e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); e decidir sobre compartilhamento, retenção e descarte dos dados.

Parágrafo terceiro: A CONTRATADA adota medidas técnicas razoáveis de segurança compatíveis com os serviços e comunica à CONTRATANTE, sem demora, os incidentes de que tiver conhecimento, cabendo à CONTRATANTE as comunicações legais devidas. As decisões e responsabilidades sobre licitude, conteúdo, finalidade e segurança do tratamento, em especial dos dados sensíveis de saúde, são da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONTRATAÇÃO

Parágrafo primeiro: O presente contrato é absolutamente intransferível, não podendo a empresa CONTRATADA, em hipótese alguma, sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros, sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: As obrigações assumidas nesse documento são irrevogáveis e irretratáveis, tanto pela CONTRATADA como pela CONTRATANTE, só podendo ser alteradas desde que de comum acordo entre ambas as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo primeiro: Todos os serviços prestados pela CONTRATADA serão executados de acordo com as diretrizes traçadas pela CONTRATANTE. Tais ações são providências a serem tomadas pela CONTRATADA, que serão objeto de aprovação da CONTRATANTE.

Parágrafo segundo: A utilização pela contratada de quaisquer recursos especiais para a execução dos serviços ora contratados condicionar-se-á a autorização prévia da CONTRATANTE.

Parágrafo terceiro: Fica ajustada a proibição de contratação de ex-empregados da CONTRATANTE pela CONTRATADA e vice-versa sem a devida anuência das partes, pela realização de serviços dentro das dependências da CONTRATANTE, bem como de empregados que ainda estejam trabalhando para alguma das partes, para simultaneamente prestarem serviços na CONTRATADA e CONTRATANTE.

Parágrafo quarto: Fica estipulado que não se estabelece qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade trabalhista, por parte da CONTRATANTE por força deste instrumento, com relação à CONTRATADA e as pessoas que empregue ou vier a empregar, para a execução dos serviços objeto da atividade da CONTRATADA.

Parágrafo quinto: A CONTRATADA admitirá e contratará sob sua única e exclusiva responsabilidade, técnicos, empregados e outros funcionários que se fizerem necessários ao funcionamento, bem como os de conservação e limpeza do local ocupado, responsabilizando-se civil e penalmente pela prestação dos serviços descritos neste pacto.

Parágrafo sexto: Fica convencionado que os empregados da CONTRATADA não poderão circular pelas áreas internas do hospital, ou nas áreas restritas sem que estejam devidamente autorizados.

Parágrafo sétimo: As Alterações ao presente contrato só poderão ocorrer mediante aditivo por escrito. O Termo de Entregável integra o Contrato e dispensa aditivo para a inclusão de Entregável e do respectivo valor.

Parágrafo oitavo: Nenhuma Parte responde por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), inclusive falhas relevantes de serviços de terceiros.

Parágrafo nono: As comunicações são feitas por escrito, por e-mail aos endereços indicados pelas Partes. Integram este Contrato: Anexo I (Escopo dos Entregáveis) e Anexo II (Infraestrutura e Custos de Terceiros).

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

Parágrafo primeiro: O presente contrato terá vigência por prazo indeterminado, com início na data de sua assinatura eletrônica. Ficam ratificados os serviços já executados antes da assinatura.

Parágrafo segundo: As partes podem, a qualquer tempo, rescindir o pacto, desde que haja aviso prévio de 30 (trinta) dias de antecedência. Da mesma forma, necessitará de notificação a rescisão em caso de inadimplemento não sanado em prazo razoável, violação de sigilo ou de dados, ou insolvência de uma das Partes.

Parágrafo terceiro: Em qualquer término, são devidos os serviços prestados até a data efetiva e observa-se, quanto à continuidade, o disposto na Cláusula sétima, parágrafo segundo, (licença perpétua sobre a solução sob medida, entrega de código-fonte, dados e documentação e transferência de conhecimento).

Parágrafo quarto: Nas hipóteses a seguir, as partes dão prazo de notificação para sanatória de 15 dias corridos, findos os quais, sem a correção, poderá haver rescisão direta.

1. Infração, devidamente comprovada, de normas técnicas e éticas pertinentes ao exercício das atividades;
2. Ocorrência de punição ou sanção aplicada por órgãos de autoridades sanitárias e de fiscalizações;
3. Não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento.
4. À exceção para os casos de Insolvência, concordata ou falência das partes em que haverá rescisão direta, sem prazo de notificação para sanatória.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO FORO

Parágrafo único: Fica desde já eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas deste instrumento.

Estando assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato por meio de **assinatura eletrônica**, reconhecendo sua validade, autenticidade e integridade nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. A data da celebração, a identificação dos signatários e a respectiva trilha de auditoria são as constantes do registro da plataforma de assinatura eletrônica, que integra este Contrato para todos os fins.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2026.

Contratante:

_____

AMA Assistência Médica Alternativa Ltda. - EPP
Sócio - Lauro Menezes Lima

Contratado:

_____

VITTA TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CUSTOMIZA VEL LTDA
Pedro Malafaia Rezende de Figueiredo

Testemunhas:

1- _____ 2- _____

Nome: Nome:

CPF CPF

HOSPITAL
SÃO MATHEUS

DOS ANEXOS

I - **ESCOPO DOS ENTREGÁVEIS**

I.1. APLICATIVO DO HOSPITAL (EM OPERAÇÃO)

Aplicação web já em uso pela CONTRATANTE, hoje voltada à gestão de reuniões e em evolução contínua para além de reuniões. Em operação, entrega:

- Gestão de reuniões: pautas, atas e acompanhamento;
- Registro e gestão de conteúdos operacionais, entre eles os Procedimentos Operacionais
- Padrão (POPs) e documentos correlatos;
- Evolução contínua, com novos módulos e funcionalidades ao longo do tempo.

A mensalidade vigente remunera a sustentação e a evolução contínua do aplicativo e, de forma mais ampla, o desenvolvimento contínuo de software para a CONTRATANTE. Isso abrange não apenas este aplicativo, mas também a camada de software de soluções que integrem hardware e infraestrutura do CONTRATANTE, caso em que a CONTRATADA contribui na parte de software, sem fornecer nem responder pelo hardware. Cobre, ainda, o desenvolvimento e os estudos de viabilidade das entregas futuras (entre elas a Ana), até que cada uma seja aceita e passe a incidir conforme o caput da Cláusula terceira. Os dados, conteúdos e cadastros mantidos na aplicação, incluídos os POPs, são de titularidade da CONTRATANTE, na forma da Cláusula sétima.

Nos projetos liderados pela CONTRATANTE que envolvam infraestrutura e hardware, a CONTRATADA responde pela consultoria, pelo estudo de viabilidade, pelo desenvolvimento da solução de software e pela avaliação do respectivo custo de sustentação, atividades já incluídas na mensalidade vigente. Soluções cuja operação demande sustentação de baixa complexidade seguem cobertas pela mensalidade, sem acréscimo. Já as soluções que exijam sustentação mais intensa, por exemplo pelo grande volume de pacientes ou de usuários corporativos do hospital utilizando o sistema, podem ter seu custo de operação avaliado e, se for o caso, ensejar um incremento na mensalidade, sempre tratado e formalizado entre as Partes na forma da Cláusula terceira. São exemplos dessa natureza: totens e quiosques de autoatendimento, painéis e sistemas de gestão de filas e senhas, integração de equipamentos e dispositivos ao software e portais ou aplicações de uso interno corporativo.

I.2. SITE INSTITUCIONAL E CENTRAL DE COMANDO

Site institucional da CONTRATANTE e a Central de Comando a ele integrada, entregues e evoluídos em esteira contínua de melhorias. O conjunto entrega:

Site institucional

- Páginas institucionais com a identidade do hospital;
- Conteúdo e ajustes acordados, prontos para apresentação pública.

Central de Comando (painel administrativo)

- Painel único de métricas e desempenho do site;
- Edição do conteúdo do site direto pelo painel (CMS);
- Recursos de inteligência artificial integrados;
- Integração com as APIs da Meta e do Instagram, para acompanhar os dados das redes;
- Gestão centralizada dos ativos digitais do hospital, num só lugar.

O aceite do MVP, formalizado por Termo de Entregável, inicia o valor e dá início à gestão e evolução contínua (ajustes, conteúdo e melhorias).

I.3. ANA (ATENDIMENTO VIA WHATSAPP)

Atendimento e agendamento de pacientes via WhatsApp, integrado ao sistema da CONTRATANTE e disponível 24 horas. O MVP funcional, entregue em produção, contempla:

Guia de atendimento da Ana

- Convênio: agendamento por convênio, com checagem de cobertura e horários reais;
- Consulta particular: agendamento particular, com valores e diferenciais;
- Avaliações e exames: agendamento com preparo e pré-requisitos;
- Ouvidoria: acolhimento da reclamação, geração de protocolo e encaminhamento.

Capacidades de apoio

- Identificação do paciente e triagem inicial do atendimento;
- Remarcação e cancelamento de agendamentos pelo próprio WhatsApp;
- Orientação sobre prontuário e resultados de exame, sem envio de laudo por mensagem;
- Integração com o sistema MV (via API Global Health), para agendar, consultar, remarcar e cancelar diretamente no sistema do CONTRATANTE;
- Escalonamento para a equipe humana quando o caso foge do escopo automatizado.

Considera-se entrega funcional quando essas capacidades estão integradas ao MV, com os fluxos testados e a solução em produção. A entrega funcional inicia o valor da Ana; o

atingimento da meta de desempenho (KPI), com marco definido entre as Partes, acrescenta o valor correspondente conforme a Cláusula terceira. Não inclui agente de voz, objeto de eventual contratação futura.

I.4. DEFINIÇÃO DE "PRONTO" E EXCLUSÕES

Cada Entregável considera-se entregue quando: (i) disponibilizado em produção; (ii) atendidos os requisitos acordados; (iii) validado pela CONTRATANTE; e (iv) firmado o Termo de Entregável. Não inclusos na remuneração mensal, salvo ajuste escrito: custos de serviços de terceiros e infraestrutura (Anexo II), migração de dados legados, integrações novas não listadas, treinamentos presenciais e deslocamentos.

ANEXO II. INFRAESTRUTURA E CUSTOS DE TERCEIROS

II.1. A operação depende de serviços de terceiros e de infraestrutura, contratados em nome da CONTRATANTE e por ela custeados, salvo indicação em contrário. Os valores são estimativas de referência, sujeitas a variação por volume de uso e política de cada fornecedor; a CONTRATADA não responde por preço ou disponibilidade de terceiros.

Serviço	Custeio	Estimativa
Servidor / VPS, com backup	CONTRATANTE	R$ 300/mês
Atendimento (chatbot com kanban)	CONTRATANTE	R$ 90/mês
Assinaturas de IA para desenvolvimento (Claude / Anthropic)	CONTRATADA	R$ 2.200/mês (1 × R$ 1.100 + 2 × R$ 550)
Gerenciador de senhas (1Password)	CONTRATADA	R$ 30/mês

II.2. Não geram custo adicional neste momento: banco de dados (incluso no servidor), hospedagem do site, domínio e e-mail corporativo e assinatura digital. Os custos da Ana relativos a provedor de inteligência artificial e à API do WhatsApp são por uso e passam a incidir quando a solução entrar em operação.